أيام أو أقل مثل إقامته ﷺ قصر ومن زاد أتم . ذكره الإمام أحمد[1] . قال أنس : (أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة) . ومعناه ما ذكرنا ، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر . ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ، ولا يدري : متى تنقضي؟ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين . قال ابن المنذر : أجمعوا على أنِ المسافر يقصر ما لم يُجْمع إقامة .

المسألة الخامسة : الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة :

هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر ، منها :

١- إذا ائتم المسافر بمقيم : فيلزمه الإتمام ، لقوله ﷺ : (إنما جعل الإمام ليؤتم به)[2] ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم : (تلك سُنَّة أبي القاسم ﷺ)[3] .

٢- إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم : فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم - كأن يكون في المطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام ؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة ، أما مع التردد فإنه يتم .

٣- إذا ذكر صلاة حضر في السفر : كرجل مسافر ، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر ، هنا يلزمه أن يصليها تامة ؛ لقوله ﷺ : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)[4] . يعني : يصليها كما هي ؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة .

٤- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها : كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام ، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ، ثم أعادها ، لزمه إعادتها تامة ؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام .

---

(١) انظر : المغني (٢/١٣٤-١٣٥) ، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ـ فتاوى الصلاة (ص ٤٥٨) .

(٢) سبق تخريجه في ص (٨٤) .

(٣) رواه أحمد (١/٢١٦) . وصححه الألباني في الإرواء (برقم ٥٧١) .

(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧) ، ومسلم برقم (٦٨٤)-٣١٥ .